东莞东城“4·9”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 5
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（六）其他情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9
（三）其他可能因素排除 10
四、有关监管部门履职情况 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）已被司法机关采取强制措施人员 12
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13
（三）其他处理建议 13
六、事故主要教训 14
七、事故整改和防范措施 14

2024年4月9日1时58分许，东莞市东城街道大塘边路顺强汽修服务公司对出路段发生一起小型新能源轿车碰撞路中央石墩的道路交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，东城街道办事处副主任、东城公安分局局长宋百春作出批示，要求交警大队、应急分局等部门妥善做好善后处置工作，尽快查明事故原因，依法进行严肃处理，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。

由于死者陈锦铃体表无任何伤痕，死因存疑，东城公安分局桑园派出所对本起案件进行初步调查。东城交警大队于2024年7月22日出具《道路交通事故认定书》，认定当事人农勇负事故的全部责任，陈锦铃无责任。东城应急管理分局于2024年8月6日收到东城交警大队《关于成立东莞市东城街道“4·9”一般交通事故调查组的函》。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2024年8月9日，东莞市人民政府成立了由东城街道办事处副主任袁沛霖任组长，东城街道应急管理分局、公安分局、交通运输分局、交警大队、司法分局、总工会等单位有关人员组成的东莞东城“4·9”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞东城“4·9”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶机动车未按操作规范安全驾驶造成的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1. 滴滴出行科技有限公司东莞分公司（以下简称：滴滴出行东莞公司）[1]，系粤SDQ3071号小型新能源轿车网约出行订单派发平台，成立日期：2017年12月15日，负责人：卓威，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营场所：广东省东莞市莞城街道，经营范围：信息技术服务；网络预约出租客运等。该公司已取得《网络预约出租汽车经营许可证》，经营范围：网络预约出租汽车客运，证件有效期：2022年12月

[1] **周炜**，事故发生时任滴滴出行东莞公司主要负责人，男，汉族，住址：广东省深圳市。2023年6月13日考取主要负责人证书，2023年6月29日起任滴滴出行东莞公司主要负责人，2024年5月22日起卸任公司主要负责人。
卓威，2024年5月23日起任滴滴出行东莞公司主要负责人，男，汉族，住址：广东省东莞市，2024年6月25日考取主要负责人证书。
周振柱，滴滴出行东莞公司安全管理人员，男，汉族，住址：广东省东莞市。2021年9月24日起任滴滴出行东莞公司安全员，2021年11月25日考取安全管理员证书。

28日至2027年12月27日，核发机关：东莞市交通运输局，核发时间：2023年1月10日。

2.东莞市大毛汽车服务有限公司（以下简称：大毛汽车公司）[2]，系粤SDQ3071号“别克牌”小型新能源轿车车辆登记所有人，成立于2016年6月15日，法定代表人：段海玲，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：广东省东莞市厚街镇，经营范围：网络预约出租汽车经营服务等。经查，大毛汽车公司汽车租赁业务于2021年向主管部门备案，有效期至2029年[3]。

3.粤SDQ3071号小型新能源轿车（事故车辆），品牌型号：别克牌SGM7008LHBEV，使用性质：预约出租客运，注册日期：2021年8月20日，发证日期：2023年4月19日，检验有效期至2024年8月31日，车辆登记所有人：东莞市大毛汽车服务有限公司，登记住所：广东省东莞市厚街镇，车外廓长宽高4650mm×1817mm×1510mm，总质量：2075kg。经查，涉事车辆持有《网络预约出租汽车运输证》，发证日期：2023年5月8日。

经公安交通管理综合应用平台查询，该车近三年来有非现场

[2] 段海玲，大毛汽车公司法定代表人，女，住址：广东省东莞市。
赵云飞，大毛汽车公司主要负责人，主持公司的全面工作，男，汉族，住址：安徽省阜南县，2016年6月16日起任大毛汽车公司主要负责人。
[3]《小微型客车租赁经营服务管理办法》第七条：从事小微型客车租赁经营的，应当在向市场监督管理部门办理有关登记手续或者新设服务机构开展经营活动后60日内，就近向经营所在地市级或者县级小微型客车租赁行政主管部门办理备案，并附送本办法第六条相应的材料。……

处罚5宗，现场处罚2宗，过往无交通事故历史记录。

4. 粤SDQ3071号小型新能源轿车驾驶员（事故车辆驾驶员）：农勇，男，壮族，住址：广西壮族自治区田东县，持C1准驾车型驾驶证，初次领取驾驶证日期：2017年4月7日，有效期限自2023年4月7日至2033年4月7日。经公安交通管理综合应用平台查询，农勇近三年来非现场交通违法信息记录0宗，现场交通违法历史记录0宗，过往无历史交通事故信息记录。经东莞市道路运输事务中心业务管理平台查询，农勇未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》[4]。

5. 陈锦铃（事故车辆乘客、事故死者）：男，汉族，住址：广东省清新县。

6. 农猛（驾驶员农勇哥哥）：男，壮族，住址：广西壮族自治区田东县，持C1准驾车型驾驶证，初次领取驾驶证日期：2018年10月11日，有效期至2024年10月11日。经查，农猛于2024年2月23日与大毛汽车公司租赁粤SDQ3071号小型新能源轿车，有签订租车合同，租金为3450元/月，约定租赁期限6个月，合同明确车辆只能由承租人驾驶和使用，不得转租或转借他人使用，车辆日常安全管理由农猛负责。农猛租赁涉事车辆后才开始从事

[4]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十五条：服务所在地设区的市级出租汽车行政主管部门依驾驶员或者网约车平台公司申请，按第十四条规定的条件核查并按规定考核后，为符合条件且考核合格的驾驶员，发放《网络预约出租汽车驾驶员证》。

网约车运营，农猛私自将车辆转租给弟弟农勇使用，两兄弟轮流开，哥哥农猛通过腾飞出行平台接网约车订单，开白班；弟弟农勇通过滴滴出行平台接网约车订单，开晚班；收益由各自与平台结算。经东莞市道路运输事务中心业务管理平台查询，农猛未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 滴滴出行科技有限公司东莞分公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对驾驶员农勇岗前教育培训仅6.5学时，未达到岗前培训24学时要求；在滴滴平台上，为未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员派发订单。

2. 东莞市大毛汽车服务有限公司，与承租人农猛签订车辆租赁合同，对承租人承诺限期获得《网络预约出租汽车驾驶员证》的事项未及时跟踪督促；合同明确车辆只能由承租人驾驶和使用，不得转租或转借他人使用，对农猛将车辆转租给弟弟农勇使用的事实不掌握；对租赁车辆和承租人底数掌握不准确，缺乏后续监管。

（三）事故发生经过

2024年4月9日0时20分许，驾驶员农勇接到网约车订单后驾驶粤SDQ3071号小型新能源轿车由东城街道涡岭的住处出发；

1时45分许，在东莞市寮步镇天猫小店（寮步镇广百便利店）接到乘客陈锦铃，乘客目的地为东城街道温塘社区，陈锦铃上车后坐在后排左侧位置，驾驶员农勇并未提醒其使用安全带，陈锦铃本人亦未使用安全带，随即开车往温塘社区方向驶去。1时58分许，涉事车辆行驶至东莞市东城街道大塘边路顺强汽修服务公司对出路段时，在从莞樟路往温周路方向左转弯过程中，车头与路边石墩发生碰撞。碰撞后驾驶员农勇发现乘客陈锦铃发生抽搐和流鼻涕的状态，随即下车对陈锦铃进行察看和呼叫，但陈锦铃没有回应；驾驶员农勇立即拨打120急救电话，在等待期间，驾驶员农勇遵从公司后台现场指引对陈锦铃进行救治。

（四）事故现场情况

事故现场位于东莞市东城街道大塘边路顺强汽修服务公司对出路段，不属于重点整治路段，现场为不规则十字路口，东往茶山镇方向，西往温周路方向，南往莞樟路方向，北往温增路方向；设有交通标志标线，无限速标示，道路中央设有水泥墩分隔（如图1所示）；现场为湿水泥路面，路况良好，近三年该路段无发生亡人交通事故，经现场研判分析、评估，该路段标志、标线等交通设施完整有效；事发时为阴天，时间为夜间，有路灯照明，视线良好。



图 1 事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成陈锦铃 1 人死亡。根据广东正航司法鉴定中心出具的法医病理司法鉴定意见书，鉴定意见为被鉴定人陈锦铃符合外力作用致上段颈髓挫伤致急性中枢神经系统功能障碍死亡。

截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

（六）其他情况

2024 年 7 月 22 日，东莞市公安局交通警察支队东城交警大队出具《道路交通事故认定书》，认定当事人农勇负此次事故的全部责任，陈锦铃无责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月9日2时05分，市公安局指挥中心值班室接到报警，称在东城街道大塘边路发生一宗小车撞石墩的交通事故，有人受伤，需要叫救护车。2时06分，市公安局指挥中心值班室将警情送达东城公安分局指挥中心，分局指挥中心再将警情传达至东城交警大队。东城交警大队接报后，立即指令事故处理民警、路面巡逻警力和120救护中心赶赴事故现场开展控制现场和勘查取证等工作。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，东城街道带班领导高度重视，立即指示街道应急、交警等部门迅速赶赴事故现场进行应急处置，防止次生事故的发生。现场勘查完毕后，涉事车辆拖至停车场停放保管。6时14分，现场处置完毕，恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况

2024年4月9日2时06分，友华医院接到东莞市120中心报警，友华医院立即派车出诊。2时13分，医护人员到达现场后立即对伤员进行抢救，伤者经抢救无效死亡。事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作；死者遗体于7月26日火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员农勇驾驶车辆没有注意路况[5]确保安全驾驶，未督促乘坐人员使用安全带，是造成事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 涉事人员乙醇和毒品检测结果

2024年4月9日，东莞市公安局交通警察支队东城交警大队对驾驶员农勇现场进行甲基安非他命、吗啡、氯胺酮类毒品快速诊断检测板检测尿液，检测结果为阴性。

2024年4月12日，东莞市公安局交通警察支队东城交警大队委托广东至信司法鉴定所对农勇血液中乙醇含量进行鉴定，鉴定意见：送检的血液中未检出乙醇。

2024年5月8日，东莞市公安局交通警察支队东城交警大队委托广东正航司法鉴定中心对死者陈锦铃血液进行常见毒品筛查和血液中乙醇含量检测鉴定，鉴定意见：本中心采集的陈锦铃血液中检出乙醇，其含量为27.26mg/100ml；陈锦铃的血液中未检出0-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3,4-亚甲

[5] 事发现场为不规则十字路口，道路中央设有水泥墩分隔，驾驶员驾驶车辆行驶时未留意车头前方有水泥墩。

双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟安酮成份。

2024年6月4日，东莞市公安局交通警察支队东城交警大队委托广东正航司法鉴定中心对死者陈锦铃进行常见镇静安眠药、常见杀虫剂、毒鼠强、常见毒品的定性分析，鉴定意见：陈锦铃的血液中未检出常见杀虫剂、毒鼠强及常见毒品的成份。

2. 涉事车辆检验检测情况

2024年5月8日，东莞市公安局交通警察支队东城大队委托广东至信司法鉴定所对粤SDQ3071号小型新能源轿车的安全技术性能进行检验鉴定，鉴定意见：受检的粤SDQ3071号小型新能源轿车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

2024年5月8日，东莞市公安局交通警察支队东城大队委托广东至信司法鉴定所对粤SDQ3071号小型新能源轿车发生事故时的行驶速度进行鉴定，鉴定意见：事故时粤SDQ3071号小型新能源轿车右前轮中心至右后轮中心之间距离通过A点[6]时的行驶速度为22km/h。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

[6] 受检车向前行驶，设与该车右前轮中心重合的空间中的一点为A点。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队东城交警大队。东城交警大队围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。2024年1月至事故发生前，大队查处各类交通违法行为68159宗，暂扣各类违法车辆735辆，查处车辆违停55817宗，治安拘留61人，刑事拘留29人。

（二）东莞市交通运输局东城分局。2024年1月以来，东城交通分局共开展各类整治行动共206次，出动执法人员共1030人次；检查道路运输企业512家次（网约车平台企业38家次）；检查网约车车辆406台，线上抽查网约车订单40万余单，处理网约车投诉110宗；查处各类交通运输违法案件161宗，其中查处网约车案件11宗；印发相关安全生产方案及通知文件112份，召开安全生产会议14次，约谈企业负责人23家次，检查交通运输企业583家次，整改安全隐患374处，注销不符合资质车辆71台；开展普法宣传22次，派发传单1400余份。

（三）东莞市交通运输局莞城分局。2024年1月以来，莞城交通分局共开展各类整治行动96次，出动执法人员共300多人次；

检查道路运输企业160多家次；查处各类交通运输违法案件157宗，其中包括查处网约车的案件148宗；印发相关安全生产方案及通知文件4份；召开安全生产会议18次；约谈企业负责人10家次；检查交通运输企业159家次；整改安全隐患49处；开展交通安全警示教育活动26家次。2024年，莞城交通分局对滴滴分公司进行了5次约谈，督促企业严格落实主体责任，剖析事故原因，深刻吸取教训，落实“三个必须”，明确要求滴滴出行东莞公司加强对司机的资质审核和管理，抓好安全教育培训，提高司机的安全意识和应急处置能力；并持续保持高压严管态势，运用“线上+线下”协同模式，联合多部门开展执法行动，2024年共立案查处了滴滴出行东莞公司违法行为191宗。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

农勇，粤SDQ3071号小型新能源轿车驾驶员，驾驶机动车未按规范操作安全驾驶；未督促乘坐人员使用安全带[7]；未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动，导致事故的发生，对事故发生负有直接责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定[8]，涉嫌交通肇事罪。东莞市

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[8]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

公安局交通警察支队东城大队于2024年7月24日以涉嫌交通肇事罪对农勇立案处理，案件现已移送检察机关处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

滴滴出行东莞公司，违反《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条第一款[9]、第二十八条第一款[10]，建议由属地交通部门对其违法行为进行依法处理。

（三）其他处理建议

1. 建议由莞城街道交通部门约谈滴滴出行科技有限公司东莞分公司主要负责人和安全生产管理人员，加强对从业人员的安全教育培训力度，督促其落实整改措施，要求企业限期内修正有悖于《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的管理制度，督促企业压实安全生产管理工作。

2. 周振柱，作为滴滴出行东莞公司安全管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未严格落实公司的安全生产教育和培训制度，对驾驶员农勇的岗前教育培训未达到规定的24学时，建议由滴滴出行东莞公司按照公司管理制度对其进行内部处理或者调离岗位。

[9]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条第一款：网约车平台公司应当保证提供服务的驾驶员具有合法从业资格，按照有关法律法规规定，根据工作时长、服务频次等特点，与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者协议，明确双方的权利和义务。网约车平台公司应当维护和保障驾驶员合法权益，开展有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育，保证线上提供服务的驾驶员与线下实际提供服务的驾驶员一致，并将驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。

[10]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十八条第一款：任何企业和个人不得向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务。不得以私人小客车合乘名义提供网约车经营服务。

3.针对东莞大毛汽车服务有限公司存在“事故发生单位安全管理情况”部分所述相关问题，建议由厚街镇交通部门对该公司进行调查处理，并约谈东莞大毛汽车服务有限公司主要负责人，督促完善管理制度，压实安全生产主体责任。

4.建议莞城街道分管安全生产的副书记对莞城交通分局相关负责人进行约谈，认真吸取事故教训，坚决打击违法运营网约车，压实监管责任。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中主要暴露以下问题：一是驾驶员安全意识不强，未督促乘坐人员使用安全带；二是企业安全生产主体责任落实不到位，未严格按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，允许未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；三是网约车平台企业给不具备相应资质的驾驶员违规派发订单。

七、事故整改和防范措施

（一）企业要落实安全生产主体责任。各网约车平台企业和汽车租赁企业要切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度，严格落实驾驶员岗前培训和在岗培训教育，完善

培训记录。加强凌晨、深夜时段驾驶员疲劳驾驶、超速超员、分心驾驶等行为的约束提醒措施，严查严管疲劳驾驶行为。要落实安全生产责任制，建立严格的驾驶员和车辆的准入、退出机制，提高提供服务的驾驶员和车辆的合规率；要充分利用网约车平台信息技术优势，加大网约车动态监控抽查力度，对发现安全隐患要第一时间向驾驶员推送警示提醒，必要时要人工及时介入，企业第一责任人要按要求每月组织开展安全隐患排查治理，一把手亲力亲为，及时消除安全隐患。

（二）交通运输部门要加强行业监管。认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，加强网约车平台企业、汽车租赁企业的安全监管，通过路面巡查和平台订单抽查相结合，动态核查驾驶员从业资格和车辆运营资质，坚决打击违法运营网约车，提高网约车派单合规率；属地交通部门对网约车平台长期存在的驾驶员注册入口把关不严、违规为无证驾驶员和车辆派单、私自为无《网络预约出租汽车驾驶员证》驾驶员设置84天考证窗口期等违法问题要主动介入，要求企业限期完成整改，停止为相应车辆派单经营，清退无证人员和车辆。

（三）公安交警部门要持续开展隐患整治。公安交警部门要加大对辖区交通安全隐患的排查力度，进一步完善道路交通事故预防联动机制，重点整治非机动车驾驶人不佩戴头盔、驾乘人员

不系安全带、超员、酒驾、不按规定车道行驶、闯红灯、乱穿马路等行为，对超载、不按交通信号灯通行等容易造成交通事故的违法行为加大处罚力度，提高震慑作用；完善辖区交通安全设施，交警部门已在事故发生路段的水泥石墩增加了反光防撞沙桶，增加了路口指示标识，翻新了道路路口交通标线等设施，加快推进非机动车道建设，全力遏制和减少亡人交通事故的发生。

（四）持续开展联合执法检查。交警、交通部门要在辖区道路交通秩序综合整治领导小组工作机制下，进一步优化现有的网约车租赁和运营管理模式，督促相关企业切实履行安全生产主体责任，完善企业安全生产制度，提高网约车运行的安全性，降低人为因素引发的安全事故风险的发生机率；完善网约车司机安全教育培训机制，突出司机安全意识和驾驶技能，增强应急处置能力。

（五）强化交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的宣传力度，督促网约车平台企业和汽车租赁公司落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各营运单位、村、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关

交通安全知识和曝光交通违法案例。